

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2955/2533

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

โจทก์

นายณพสกล บรรจงศิลป์

จำเลย

นายณพสกล บรรจงศิลป์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา โจทก์ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดเพราะจำเลยมีหลักทรัพย์ไว้กับโจทก์มีราคาประเมินถึงสองล้านกว่าบาทโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 78 แผ่นที่ 7) จำเลยขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 304,674.15 บาทให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ในต้นเงิน 268,136.44 บาท นับจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และจำนวน 279,598.64 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงิน 200,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จหากจำเลยไม่ใช้ให้นำทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์ ถ้าได้เงินไม่พอให้จำเลยรับผิดชอบใช้หนี้ส่วนที่ยังขาดอยู่ให้โจทก์จนครบถ้วน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 72)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่ไม่ปรากฏหลักฐาน  
ในสำนวนว่าจำเลยได้นำหลักทรัพย์มาวางศาลเพิ่มตามคำสั่งของศาลชั้นต้น (อันดับ  
58,62)

คำสั่ง

ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่าหลักทรัพย์ที่จำนองเป็นหลักประกันเพียงพอกับจำนวนหนี้  
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงินตามคำ  
พิพากษาดังกล่าว นับจากวันฟ้องมีกำหนด 5 ปี ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่าง  
ฎีกาหากเห็นว่าไม่เพียงพอก็ให้หาหลักประกันมาเพิ่มให้เพียงพอ ภายในเวลาที่ศาล  
ชั้นต้นเห็นสมควร มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

---

ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่าหลักทรัพย์ที่จำนองเป็นหลักประกันเพียงพอกับจำนวนหนี้  
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงินตามคำ  
พิพากษาดังกล่าว นับจากวันฟ้องมีกำหนด 5 ปี ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่าง  
ฎีกาหากเห็นว่าไม่เพียงพอก็ให้หาหลักประกันมาเพิ่มให้เพียงพอ ภายในเวลาที่ศาล  
ชั้นต้นเห็นสมควร มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(พินิจ ฉิมพาลี-ชุม สุกแสงเปล่ง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ